

규제심사 대상여부 사전검토 요청서

1. 법령명		「다기능보 및 아라천·굴포천 운영·유지관리 위탁기관 및 위탁업무 지정」 제정안 (환경부고시)
2. 제·개정 주요내용	신설·강화 규제 해당	해당없음
	신설·강화 규제 미해당	가. 법령 형식에 맞춰 체계를 수정하는 것으로 규제 미해당(안 제1호 및 제2호) 나. 정부업무 이관에 따라 관련 행정기관을 현행화하는 것으로 규제 미해당(안 제3호 및 제4호)
	행정조사 포함여부	○ 미포함
3. 입법(행정)예고 기간		해당없음
4. 시행일		공포한 날부터 시행
5. 국정과제 및 정부 주요 대책 후속조치 신설		해당 없음
6. 예상 이해관계자		국가하천 관련 공무원
7. 타 법률과의 관계 및 기타 참고사항		○ 정부업무 이관에 따른 하천법령 개정·시행('22.1.1)으로 환경부 장관이 고시토록 한 하위 규정 제정 (당초 국토부 고시사항을 바탕으로 시설현황·직제 등 현행화)
8. 소관부처 및 담당자		환경부 물관리정책실 수자원정책관 하천계획과 김지환 사무관(044-201-7702), 전태숙 주무관(044-201-7707)

붙임 조문별 규제심사 대상여부 검토

기 준(국토부 고시)	제 정 안	규제심사 대상여부 검토
1. 위탁기관 ○ 기관명 : 한국수자원공사 ○ 소재지 : 대전광역시 대덕구 신탄진로 200	1. 위탁기관 가. (현행과 같음) 나. (현행과 같음)	<규제심사 비대상> ○ 하천법 제92조제3항 및 시행령 제106조에 따른 위탁기관 명시 ○ 호·목의 형식에 맞춰 기호(○) 대신 번호 체계로 수정
2. 위탁시설 ○ (한강) 이포보, 여주보, 강천보, (금강) 백제보, 공주보, 세종보, (영산강) 죽산보, 승촌보, 담양홍수조절지, 화순홍수조절지, (낙동강) 창녕·함안보, 함천·창녕보, 달성보, 강정고령보, 칠곡보, 구미보, 낙단보, 상주보 및 그와 일체로 관리하여야 할 시설물 ○ 아라천 및 굴포천의 일체로 관리해야 할 시설물	2. 위탁시설 가. (현행과 같음) 나. (현행과 같음)	<규제심사 비대상> ○ 하천법 제92조제3항 및 시행령 제106조에 따른 위탁시설 명시 - 각 각 분리되어 있던 고시 내용을 통합 ○ 호·목의 형식에 맞춰 기호(○) 대신 번호 체계로 수정

기 준(국토부 고시)	제 정 안	규제심사 대상여부 검토
3. 위탁업무 <u>○ 보 운영 및 유지관리 계획 수립·시행</u> <u>○ 홍수경계체제, 갈수경계체제의 마련 및 시행</u> <u>○ 수질오염사고 대처</u> <u>○ 문화관, 어도, 보 관리동 등 관리구간 내 시설물의 유지관리</u> <u>○ 담양 및 화순 홍수조절지의 유지관리</u> <u>○ 보 상·하류 영향구간 하도변화 모니터링</u> <u>○ 보 영향구역 내(하구둑 포함) 저수로 구간의 부유물 수거, 운반, 처리 및 녹조 등 수생태계 관리</u> <u>○ 보 운영과 관련된 경보시설 운영</u> <u>○ 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따른 안전점검</u> <u>○ 기타 「보 관리규정」 등 보 운영 및 유지관리에 필요한 업무</u> <u>○ 아라천 및 굴포천 운영·유지관리 계획 수립·시행</u> <u>○ 아라천 및 굴포천의 평상시, 홍수기 운영</u> <u>○ 굴현보, 서해배수문, 좌안 1호 배수문, 우안 1호 배수문, 잠관 등 유량조절시설 운영·유지관리</u> <u>○ 아라천 관리구간 내 시설물 운영·유지관리 및 관리선박 운영(제방·호안, 강변 저류지, 친수시설, 수목, 유지관리용 도로, 수문조사시설, 선착장 등)</u> <u>○ 아라천 유역 내수배제시설(배수문, 통관 등) 운영·유지관리</u>	<u>가. 보 운영 및 유지관리 계획 수립·시행</u> <u>나. 홍수경계체제, 갈수경계체제의 마련 및 시행</u> <u>다. 수질오염사고 대처</u> <u>라. 문화관, 어도, 보 관리동 등 관리구간 내 시설물의 유지관리</u> <u>마. 담양 및 화순 홍수조절지의 유지관리</u> <u>바. 보 상·하류 영향구간 하도변화 모니터링</u> <u>사. 보 영향구역 내 저수로 구간의 부유물 수거, 운반, 처리 및 녹조 등 수생태계 관리</u> <u>아. 보 운영과 관련된 경보시설 운영</u> <u>자. 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따른 안전점검</u> <u>차. 아라천 및 굴포천 운영·유지관리 계획 수립·시행</u> <u>카. 아라천 및 굴포천의 평상시, 홍수기 운영</u> <u>타. 굴현보, 서해배수문, 좌안 1호 배수문, 우안 1호 배수문, 잠관 등 유량조절시설 운영·유지관리</u> <u>파. 아라천 관리구간 내 시설물 운영·유지관리 및 관리선박 운영(제방·호안, 강변 저류지, 친수시설, 수목, 유지관리용 도로, 수문조사시설, 선착장 등)</u> <u>한. 아라천 유역 내수배제시설(배수문, 통관 등) 운영·유지관리</u> <u>거. 아라천 수질오염사고 대처, 부유물 수거·운반·처리 등 환경관리 업무</u>	<규제심사 비대상> ○ 하천법령에 따른 위탁업무 상세내용 명시 및 현행화 - 위탁업무에 포함되지 않은 하구둑 시설 제외(농어촌공사 소관) ○ 호·목의 형식에 맞춰 기호(○) 대신 번호 체계로 수정 및 일부 항목 순서 조정

기 준(국토부 고시)	제 정 안	규제심사 대상여부 검토
<u>○ 아라천 수질오염사고 대처, 부유물 수거·운반·처리 등 환경관리 업무</u> <u>○ 수탁시설의 재산관리</u> <u>○ 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」에 의한 안전점검</u> <u>○ 기타 「아라천·굴포천 관리규정」 등 아라천·굴포천 운영 및 유지관리에 필요한 업무</u>	<u>너. 수탁시설의 재산관리</u> <u>더. 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」에 의한 안전점검</u> <u>러. 그 밖에 「보 관리규정」 등 보 운영 및 유지관리에 필요한 업무</u> <u>머. 그 밖에 「아라천·굴포천 관리규정」 등 아라천·굴포천 운영 및 유지관리에 필요한 업무</u>	
4. 위탁기간 ○ 2017년도 아라천 및 굴포천의 운영·유지관리 / 2021년 다기능보 운영 및 유지관리 위수탁계약 체결일로부터 위탁기관의 지정 해지 또는 변경고시일까지	○ 고시일부터 위탁기관의 지정 해지 및 변경고시일까지	<규제심사 비대상> ○ 위탁기관 및 업무 확정 후 유지관리 연도별 계약체결이 합당한 절차
5. 한국수자원공사가 운영 및 유지관리하는 시설의 내역·도면 등 관계서류는 한국수자원공사 아라뱃길관리단(032-590-2385~6) / 수자원시설처(042-629-3761~3)에 비치되어 있음	(현행과 같음)	<규제심사 비대상> ○ 관계서류 열람처를 안내하는 내용

기 존(국토부 고시)	제 정 안	규제심사 대상여부 검토
<신설>	부 칙 제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다. 제2조(종전 고시의 폐지) 종전의 「아라천 및 굴포천 운영·유지관리 위탁기관 및 수탁업무 지정」 (국토교통부고시 제2017-501호, 2017.7.21.) 및 「다기능보 운영·유지관리 수탁기관 및 수탁업무 지정 변경」 (국토교통부고시 제2021-192호, 2021.2.15.)은 폐지한다.	<규제심사 비대상> ○ 고시 시행일과 종전 고시 폐지를 명확히 안내코자 함